

Nr. 125 Kabinettsitzung vom 12. Mai 1933, 11.45 Uhr

R 43 I/1462, S. 67–73

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Goebbels; PrFM Popitz; RKomArbBesch. Syrup; StS Lammers, Meissner, Bang, Funk; RbkVPräs. Dreyse; MinDir. Engel, Ritter; Protokoll: MinR Killy (Punkt 1 und 4), MinR Willuhn (Punkt 2 und 3), ORegR Thomsen (Punkt 5).

Beginn: 11:45

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *ÄNDERUNG DER GEMEINSAMEN GESCHÄFTSORDNUNG DER REICHSMINISTERIEN TEIL I UND TEIL II. [vertagt]*
2. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ZWECKSPARUNTERNEHMUNGEN. [...]*
3. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINZIEHUNG KOMMUNISTISCHEN VERMÖGENS, [vertagt]*
4. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG STRAFRECHTLICHER VORSCHRIFTEN.*
5. *Außerhalb der Tagesordnung: ZOLLWAFFENSTILLSTAND.*

1. ÄNDERUNG DER GEMEINSAMEN GESCHÄFTSORDNUNG DER REICHSMINISTERIEN TEIL I UND TEIL II. [vertagt]¹⁾

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ZWECKSPARUNTERNEHMUNGEN. [...]²⁾

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINZIEHUNG KOMMUNISTISCHEN VERMÖGENS, [vertagt]³⁾

4. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG STRAFRECHTLICHER VORSCHRIFTEN.

Der Reichsminister der Justiz erläuterte im einzelnen den Entwurf⁴⁾.

1) Nicht wieder im Kabinett behandelt.

2) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/237. S. auch RGBl. 1933 I, S. 269.

3) Vgl. Dok. Nr. 143, P. 4.

4) Der am 10. 5. übermittelte Entwurf war, so der RJM im Begleitschreiben, „mit den beteiligten Ressorts des Reichs und Preußens sowie der Vertretung Bayerns bei der Reichsregierung kommissarisch durchgesprochen worden“. Zum Zweck der Vorlage hieß es in der Begründung einleitend: „Es ist geplant, die Strafrechtsreform demnächst wieder aufzunehmen und tunlichst bald zur Verabschiedung zu bringen.“ Dazu bedürfe es einer gründlichen Überarbeitung der hierzu vorliegenden Entwürfe, was geraume

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß er es grundsätzlich für erforderlich halte, festzustellen, unter welchen Voraussetzungen Festungshaft verhängt werden könne. Die Festungshaft – früher reine Ehrenhaft – sei in den letzten Jahren immer mehr verschärft worden⁵⁾, so daß kaum noch ein Unterschied zwischen Ehren- und Gefängnishaft bestehe. Es sei ein unerträglicher Zustand, daß mit Festungshaft auch Elemente bedacht würden, die aus einer antinationalen oder sonst verwerflichen Gesinnung gehandelt hätten. Auch der in Art. I Ziff. 1 des Entwurfs vorgesehene Beschäftigungszwang⁶⁾ sei entehrend. Der Charakter der Festungshaft als Ehrenhaft müsse wiederhergestellt werden.

Nach Aussprache schlägt der *Reichsminister der Justiz* vor, den Entwurf mit Ausnahme des Art. I Ziff. 1 (zu § 17 S.T.G.B.) als beschlossen zu betrachten, die Novelle aber noch nicht zu veröffentlichen. Er, der Reichsjustizminister, werde alsbald eine Formulierung vorlegen, die die Voraussetzungen für die Verhängung der Festungshaft enthalte⁷⁾.

Dem wird zugestimmt.

5. Außerhalb der Tagesordnung: ZOLLWAFFENSTILLSTAND⁸⁾.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erwähnte einleitend, daß das Kabinett in seiner Sitzung vom 5. Mai⁹⁾ beschlossen habe, in der Frage des von Amerika vorgeschlagenen Zollwaffenstillstands keinerlei Bindungen einzugehen, aber auch nicht sich auf ein bloßes Nein zu beschränken. Entsprechende Instruktionen seien damals der Botschaft in London übermittelt worden. In London hätten sich aber wegen der laut gewordenen Bedenken anderer Länder erhebliche Schwierigkeiten ergeben, so daß unsere eigenen Bedenken nicht geltend gemacht werden konnten. Das Organisationskomitee zur Vorbereitung der Weltwirtschaftskonferenz habe daher unter hervorragender Beteiligung des amerikanischen Vertreters¹⁰⁾ eine neue Formulierung ausgearbeitet. In dieser Formulierung kommt erstens zum Ausdruck, daß keinerlei neue Initiative zur Vermehrung von Handelshemmnissen ergriffen werden solle, daß aber zweitens gewisse Maßnahmen durch den Zollwaffenstillstand nicht verhindert werden sollen. Bei dieser elastischen Formulierung lasse sich jede vernünftige Schutzmaßnahme rechtfertigen, und die Bedenken des Reichsernährungsministeriums¹¹⁾ müßten durch sie als beseitigt gelten können. Am Nachmittag des heutigen Tages

Zeit in Anspruch nehmen werde. „Bei dieser Sachlage ist es geboten, einige vordringliche und spruchreife Fragen aus dem Gebiete des Strafrechts im Wege einer Novelle [...] zu verabschieden.“ – Der Entwurf enthielt zahlreiche, z. T. dem Strafgesetzentwurf von 1927 (RT-Drucks. Nr. 3390, Bd. 415) entnommene Vorschläge zur Ergänzung und Änderung des Strafgesetzbuches, und zwar betr. u. a.: 1. *Vollzug der Festungshaft* (s. Anm. 6); 2. *Reichsverweisung straffälliger Ausländer*: Die Reichsverweisung sollte bei Verurteilung zu Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten gerichtlich angeordnet werden können. Dazu Gürtner in der Begründung: Die Zulässigkeit der Reichsverweisung sei „nicht obligatorisch vorgeschrieben, [...] weil die Maßnahme in manchen Fällen, z. B. in der Regel bei Deutsch-Österreichern oder anderen Ausländern deutschen Blutes, nicht angezeigt erscheint“; 3. *Auspähung diplomatischer Staatsgeheimnisse*; 4. *falsche Anschuldigung*, die mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden sollte. In der Begründung hierzu der RJM u. a.: „Das Denuntiantentum hat in abstoßender Weise überhand genommen. Trotz wiederholter Warnungen der bei der nationalen Erhebung führenden Männer [vgl. Dok. Nr. 151] zeigt sich dieser Mißstand allenthalben“; 5. *Ankündigung von Abtreibungsmitteln*, gegen die Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren vorgeschlagen wurde. Hierzu die Begründung: Zur wirksamen Bekämpfung der „überhandnehmenden Abtreibungsseuche“ müsse nicht nur begangene Abtreibung, sondern auch „Verleitung des Volkes zu Abtreibungen“ unter schwere Strafe gestellt werden. „In Zeitungen und Zeitschriften werden mehr oder minder offen Abtreibungsmittel oder -Werkzeuge angekündigt; durch Geschäftsauslagen wird die Kenntnis von solchen Mitteln oder Werkzeugen bedenklich verbreitet.“ (R 43 II/1514, Bl. 15–29).

5) U. a. durch die von den Landesregierungen vereinbarten „Grundsätze für den Vollzug der Festungshaft“ vom 9. 8. 32 (RGBl. I, S. 407).

6) Art. I Ziffer 1: „Die zu Festungshaft Verurteilten dürfen sich auf jede mit der Sicherheit und Ordnung der Anstalt verträgliche Weise selbst beschäftigen. Soweit sie sich noch nicht selbst in solcher Weise beschäftigen, können sie auf eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemessene Weise beschäftigt werden; auf ihr Verlangen sind sie in dieser Weise zu beschäftigen.“

7) S. weiter Dok. Nr. 134, P. 7.

8) Die Niederschrift zu diesem Tagesordnungspunkt auch abgedr. in ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 224.

9) Dok. Nr. 119, P. 6.

10) Davis.

11) Vgl. die Ausführungen Hugenberg in der Kabinettsitzung am 5. 5. (Dok. Nr. 119, P. 6).

fände eine Abstimmung über die Formulierung statt¹²⁾, bei der es auf unsere Haltung allein ankäme, denn es sei bekannt, daß alle anderen Regierungen zustimmen würden. Da der Reichsbankpräsident Schacht dem Gedanken eines Zollwaffenstillstandes in Washington grundsätzlich zugestimmt habe, könnten wir ihn jetzt nicht desavouieren. Die Telegramme des Reichsbankpräsidenten über den Stimmungsumschwung in Amerika müßten zur Vorsicht mahnen¹³⁾. Auch seien wir daran interessiert, dem Programm des Präsidenten Roosevelt mit zur Geltung zu verhelfen. Er bäte daher um eine Entscheidung, daß die Botschaft in London ermächtigt würde, der neuen Formulierung zuzustimmen. Die außenpolitische Lage ließe es nicht zu, daß Deutschland als einziges Land nicht zustimme.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* regte an, an unsere Zustimmungserklärung eine Bemerkung zu knüpfen etwa des Inhalts, daß unsere Zustimmung daran gebunden sei, daß uns die Entwicklung der politischen Lage nicht zu einer anderen Regelung unserer wirtschaftlichen Interessen zwingt.

Der *Reichswirtschafts- und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hielt es für grundsätzlich falsch, mit einer Politik fortzufahren, die bereit sei, aus Sorge über die Stimmung bei der Gegenseite Zugeständnisse zu machen. Wenn Deutschland zu erkennen gibt, daß es Isolierung befürchte, so wird es auch in Genf unterliegen. Wenn wir aber einen Vorstoß in bezug auf unsere handelspolitischen Entschlüsse machen, so wird es vielleicht gelingen, eine verhängnisvolle Entwicklung aufzuhalten. Es wäre richtiger gewesen, auf dem Gebiete der Währungsfrage vollzogene Tatsachen zu schaffen, um alsdann mit den Gläubigern zu verhandeln. Wenn das Kabinett glaubt, den Plan des Reichsbankpräsidenten¹⁴⁾ nicht mehr ausführen zu können, so gebe er zu bedenken, daß damit auch die Grundlage für das Entschuldungsgesetz entfalle. Wir seien auf handelspolitischem Gebiete frei und müßten daher eine Erklärung des Inhalts abgeben, daß unsere Lage unerträglich sei, daß wir eine Sonderstellung einnähmen und daß wir uns Freiheit der Entschliebung aus unserer autonomen Gesetzgebung heraus Vorbehalten müßten.

Nachdem der *Reichskanzler* festgestellt hatte, daß der Vorschlag des Reichswirtschaftsministers sich ungefähr mit dem des Stellvertreters des Reichskanzlers decke, und der *Reichsminister des Auswärtigen* vorgeschlagen hatte, sich nicht in Einzelheiten zu verlieren, da es sich nur um die Zeit bis zum 31. 7. handle und Vorbehalte jederzeit bei Beginn der Weltwirtschaftskonferenz¹⁵⁾ gemacht werden könnten, beschloß das *Reichskabinett*, daß dem Vorschlag, betreffend Abschluß eines Zollwaffenstillstandes, unter Hinzufügung einer Generalreserve zugestimmt werde. Die Formulierung wurde noch in der Sitzung zwischen den beteiligten Ressortministern vereinbart¹⁶⁾.

12) Bei den Londoner Verhandlungen des Organisationsausschusses zur Vorbereitung der Weltwirtschaftskonferenz. Vgl. Anm. 19 zu Dok. Nr. 119.

13) Telegramme Schachts aus Washington vom 6., 9. und 10. 5. 33 in ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 214, 217, dort auch Anm. 4.

14) Vgl. Dok. Nr. 105 und Anm. 7 zu Dok. Nr. 142.

15) 12. 6. 33.

16) Zum endgültigen Text der Formulierung, der am Nachmittag des 12. 5. an Botschafter v. Hoesch telefonisch übermittelt wurde, s. ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 225.

Zitierhinweis

Nr. 125 Kabinettsitzung vom 12. Mai 1933, 11.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d125>